

Projeto de Lei Complementar nº 204 /2021

Deputado(a) Fábio Ostermann

Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas para os fins do artigo 68, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.(SEI 5782-0100/21-1)

Art. 1º As subscrições das proposições de iniciativa popular, descritas no artigo 68, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, poderão ser firmadas por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Para a coleta de assinaturas deverão ser observados os seguintes requisitos:

I – A unicidade de cada eleitor signatário;

II – O emprego de técnicas de criptografia, verificáveis por meio de chaves públicas ou privadas, coletadas em provedor de aplicações que permita verificação e auditoria;

III – As assinaturas deverão ser utilizadas apenas para a finalidade específica da subscrição, não podendo ser utilizadas para outros fins;

§ 2º A subscrição deverá conter o nome completo do eleitor e o respectivo número do título de eleitor.

Art. 2º A Assembleia Legislativa poderá desenvolver plataforma para coleta de assinaturas eletrônicas, para os fins desta Lei Complementar, sem prejuízo às iniciativas desenvolvidas por outros entes, públicos ou privados, desde que observados os requisitos do artigo 1º.

Parágrafo único. Fica autorizada a celebração de convênios, com entidades públicas ou privadas, que desenvolvam ou que mantenham plataforma de coleta de assinaturas eletrônicas.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Fábio Ostermann

JUSTIFICATIVA

A presente proposição legislativa tem por escopo efetivar a iniciativa popular descrita no artigo 68 da Constituição Estadual, especialmente a permitir a utilização de assinaturas eletrônicas nos referidos projetos.

A Carta Estadual foi promulgada em um tempo em que a tecnologia não permitia a assinatura e a utilização de documentos firmados eletronicamente. Em 2016, muito tempo antes da Pandemia da Covid-19, foi instituída a “Plataforma de Cidadania Digital” através do Decreto nº 8.936/2016. O normativo citado permitiu a utilização de ferramentas virtuais para atendimento de “(...) demandas da sociedade relativas a exercício de direito (...)”, nos termos do artigo 2º, inciso I.

Em prosseguimento, por meio do Decreto nº 9.756/2019 foi instituído o denominado portal único “Gov.br”, com migração de todos os serviços públicos e a disponibilização de formas diretas e rápidas para relacionamento e interatividade dos cidadãos com os órgãos federais.

Com o advento da necessidade de isolamento social, restou aprovada em âmbito federal a Lei nº 14.063/2020, que dispôs acerca do uso de assinaturas eletrônicas nas interações com os entes públicos, regulamentada pelo Decreto nº 10.543/2020. O referido decreto autoriza a utilização de contas da “Plataforma de Cidadania Digital”, como o “Cidadão.Gov” dentre outros, para interações com o Poder Público:

Assinaturas na Plataforma de Cidadania Digital

Art. 6º As contas digitais na Plataforma de Cidadania Digital, prevista no Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, podem realizar assinaturas eletrônicas, respeitados os níveis mínimos previstos no art. 4º deste Decreto.

Como se não bastasse, há norma em nível estadual que disciplina a matéria, como se observa no Decreto Estadual nº 55.439/2020, que “Dispõe sobre a Política de Relacionamento do Estado com o Usuário de serviços públicos”. Os artigos do decreto apresentam diversos conceitos, dos quais destacamos:

Art. 2º. (...)

(...)

VIII - assinatura eletrônica: registro realizado eletronicamente por usuário identificado de modo inequívoco, com o objetivo de comprovar a autoria e a integridade de determinado documento, que garanta segurança e autenticidade.

(...)

Art. 8º A assinatura eletrônica emitida por entidade credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, ou por qualquer outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2000, é meio válido de identificação e de assinatura perante os órgãos e as entidades da administração pública estadual.

O Poder Executivo criou a “Central do Cidadão”, através do “site” “www.centraldocidadao.rs.gov.br”, que se utiliza do “Login Cidadão” como forma de acesso e autenticação, acessível de qualquer dispositivo conectado à internet e de qualquer lugar. Pela citada plataforma é possível acessar serviços da Lei de Informações, Ouvidoria do RS, DetranRS, dentre outros, todos a partir do mesmo login e senha do sistema “Gov.br”.

Outros entes federados já modernizaram a sistemática da participação popular, como o Estado do Rio Grande do Norte (Lei nº 10.513/2019) e o Distrito Federal (Lei nº 6.708/2020), que adotaram as assinaturas eletrônicas para interações com seus Parlamentos.

Assim, peço apoio aos meus colegas de Parlamento na aprovação do presente projeto de lei complementar ora apresentado

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Fábio Ostermann